

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 일상감사 미 실시 및 품셈 적용 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 바바바바지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

公社에서는 일선부서의 문제 발생을 미연에 방지하여 기관 운영의 책임성과 효율성을 제고하고, 일반적 사후감사로선 시정이 곤란한 인력·예산집행 등과 관련된 주요사업 등에 대하여 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 감사의 실효성을 확보하는 동시에 신뢰성을 제고하기 위해 일상감사를 실시하고 있으며,

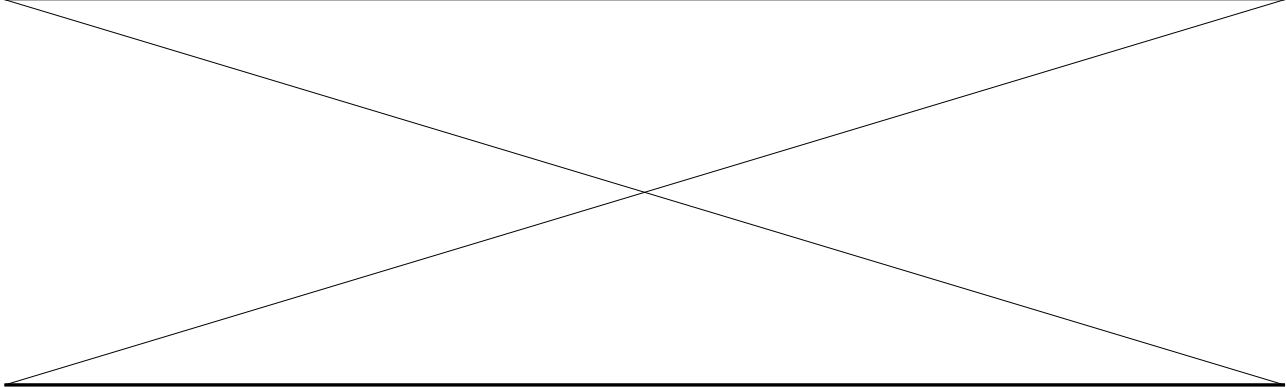
「감사 운영규정 시행세칙」 제13조에서는 주요 정책의 집행업무 등에 대해 집행부서와 독립된 감사부서에서 최종결재권자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 감사를 일상감사라고 규정하고 있다.

또한, 같은 시행세칙 36조(일상감사의 범위 등)에서는 공사계약, 용역계약, 지출원인행위에 관한 사항 등 16개 항목에 대해 일상감사 범위를 지정하고 있으며, 가가가가본부 및 관내 7개¹⁾ 지사에서는 [표 1]과 같이 2022~2023년(2개년) 동안 126건의 일상감사를 이행하였다.

1) 라라, 라라, 바바바바, 다다, 데다데다, 아아, 자자자자자자지사

[표 1] 개개개개개개본부 일상감사 이행 현황(2022~2023)

구분	계	2023년	2022년	비고
계	126	63	63	



자료 : e-감사행정시스템 내 일상감사현황 자료 재구성

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

1) 판단기준

公社 「감사 운영규정 시행세칙」 제36조(일상감사의 범위 등) [별표3] 및 제 37조(일상감사의 요구)에 따르면 추정가격 30억 원 초과하는 공사계약을 일반·제한경쟁입찰로 발주할 경우, 주요업무가 집행되기 전에 일상감사를 요구하여 미리 그 업무의 적법성·타당성 등에 대하여 검토·평가를 받도록 규정하고 있다.

또한 公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하면서,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약 금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

따라서 **가가가가**본부 **바바바바**지사(이하 “**바바바바**지사”라 한다.) 계약업무를 담당하는 부서에서는 추정가격이 30억 원을 초과하는 시설공사를 경쟁입찰의 형태로 발주할 경우에는 최종결재권자 결재 전에 일상감사를 요구하여야 했으며, 일상감사를 통해 공사 설계의 적정성 검토 등을 받았어야 했다.

2) 감사결과 확인된 문제

가) 일상감사 미경유에 관한 사항

그런데 **바바바바**지사에서는 [표 4]와 같이 추정가격 30억 원을 초과하는 “**▼▼면 농촌중심지활성화사업**” 공사계약을 경쟁입찰로 발주하면서 일상감사를 요청하지 않고 [표 6]과 같이 해당 사업을 계약·체결하여 시행 중인 사실이 있으며,

[표 4] 공사계약 발주현황

지사명	공사명	문서번호	시행일자	추정가격 (백만원)	비고
-----	-----	------	------	---------------	----

자료 : 지사 제출자료 재구성

[표 5] 공사계약 현황

지구명	공사계약			준공(예정)일
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액(천원)	

자료: 지사 제출자료 재구성

나) 퇴직공제부금비 계상에 관한 사항

公社「**품셈 미정립분야 적용요령**」2. 적용기준 2.14 퇴직공제부금비 산정기준에 따르면 건설근로자의 퇴직공제부금비는 대상액(직접노무비)에서 퇴직급여충당금을 기 산정한 중기노임은 공제하여 아래와 같이 계상한다고 규정하고 있지만,

$$\text{산정식 : 퇴직공제부금비} = (\text{직접노무비의 합계} - \text{중기노무비 합계}) \times \text{요율}$$

해당 용역 발주 당시 설계서 검토 결과, 퇴직공제부금비 산정 시 대상액을 잘못 적용하여, [표 6]과 같이 공사비 0,000천원 상당액이 잘못 반영되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 6] 퇴직공제부금비 대상액 산출내역

(금액단위: 천 원)

권역명	퇴직공제부금비 대상액			퇴직공제부금비		
	직접노무비(A)	중기노무비(B)	대상액(A-B)	당초(C)	정당(D)	차액(C-D)

자료 : 지사 제출자료 재구성

다) 폐철근 공제 항목 적용 부적정

또한, 기획재정부에서는 기존 시설물의 철거, 해체 등으로 발생하는 작업설·부산물 등을 재료비에서 공제할 경우 재료비와 연동되는 경비·일반관리비 등이 과다 삭감되므로 이와 같은 문제를 방지하고자 2021. 12. 1. 「예정가격 작성기준」을 개정하였으며,

○ 제17조(재료비)

- ④ 계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 한다. **다만, 기존 시설물의 철거, 해체, 이설 등으로 발생하는 작업설, 부산물 등은 재료비에서 공제하지 아니하고, 매각비용 등에 대해 별도 계상한다.**

본사 기반사업처(現 기반계획처)에서는 2022년 「품셈 미정립분야 적용요령」 개정²⁾을 통하여 개정된 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제17조 제4항에 따라 기존 구조물의 철거, 해체, 이설로 발생하는 폐철근은 재료비에서 선(先) 공제하지 않고, 잠정금액(PS³⁾항목) 등 별도 내역으로 계상하여 실제 발생량에서 따라 정산하도록 하였다.

2) 기반사업지원-588(2022.12.13.), 2022년 품셈 미정립분야 적용요령 개정 시행 알림

3) 잠정금액(PS, Provisional Sum)이란 예정가격을 작성하는 일부 비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에 사후원가 검토조건으로 적용한 항목을 말한다.

그런데, 바바바바지사에서는 ▼▼면 농촌중심지활성화사업을 추진하면서 철근 콘크리트 깨기 공종에서 발생하는 폐철근 공제를 [표 7]과 같이 잠정금액(PS항목)으로 별도 구분하여 계상하지 않은 사실이 있다.

[표 7] 폐철근 공제물량 잠정금액(PS항목) 미반영 현황

지사명	지구명	사업명	폐철근 공제량 (kg)	폐철근 공제물량 별도 계상 여부	비고

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과, 예산집행을 수반하는 주요 사업의 계획 수립 및 변경, 지출원인 행위, 계약업무, 공사계약 분야 등에 대한 사전·예방적 일상감사가 제대로 이행되지 않아, 예산낭비 및 방만경영, 부정·부패의 요인이 발생할 우려가 있다.

3. 관련부서 의견

감사 지적사항에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 과다 계상된 퇴직 공제부금비는 시행계획을 변경을 통하여 감액처리할 예정이며, 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 관련 직원 교육을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 주의

사장(총무인사처장)은 「감사 운영규정 시행세칙」에 따라 일상감사를 요구하지 않고 공사발주(추정가격 30억 원 초과 일반·제한경쟁 입찰) 업무를 추진한 계약담당자 바바바바지사 4급 ▲▲▲에게 「인사규정시행세칙」 제49조에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 일상감사 미 실시 및 품셈 적용 부적정

해 당 부 서 가가가가본부, 바바바바지사, 라라지사

조 치 부 서 가가가가본부, 바바바바지사

내 용

1. 업무개요

公社에서는 일선부서의 문제 발생을 미연에 방지하여 기관 운영의 책임성과 효율성을 제고하고, 일반적 사후감사로써 시정이 곤란한 인력·예산집행 등과 관련된 주요사업 등에 대하여 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 감사의 실효성을 확보하는 동시에 신뢰성을 제고하기 위해 일상감사를 실시하고 있으며,

「감사 운영규정 시행세칙」 제13조에서는 주요 정책의 집행업무 등에 대해 집행부서와 독립된 감사부서에서 최종결재권자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 감사를 일상감사라고 규정하고 있다.

또한, 같은 시행세칙 36조(일상감사의 범위 등)에서는 공사계약, 용역계약, 지출원인행위에 관한 사항 등 16개 항목에 대해 일상감사 범위를 지정하고 있으며, 가가가가본부 및 관내 7개¹⁾ 지사에서는 [표 1]과 같이 2022~2023년(2개년) 동안 126건의 일상감사를 이행하였다.

1) 라라, 라라, 바바바바, 다다, 다다다다, 아아, 자자자자자자지사

[표 1] 가가가가본부 일상감사 이행 현황(2022~2023)

구분	계	2023년	2022년	비고
계	126	63	63	

자료 : e-감사행정시스템 내 일상감사현황 자료 재구성

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 추정가격 1억원 초과 설계공모 시행시 일상감사 미이행(가가가가본부)

1) 판단기준

公社「감사 운영규정 시행세칙(2022.12.30.)」 제36조(일상감사의 범위 등) [별표3] 및 제37조(일상감사의 요구)에 따르면 추정가격 1억 원 초과하는 설계공모 및 디자인 공모 등 공모사업의 경우 공모 시행방침 결재 시 일상감사를 요구하여 미리 그 업무의 적법성·타당성 등에 대하여 검토·평가를 받도록 규정하고 있다.

또한, 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에서는 엔지니어링사업자는 엔지니어링사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 하고,

엔지니어링사업자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 손해보험이나 공제에 가입하여야하며, 이 경우 “발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링 사업 대가에 계상하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

따라서 설계공모 업무를 담당하는 부서에서 추정가격이 1억 원을 초과하는 설계공모 및 디자인 공모를 발주할 경우에는 시행방침 결재 시에 일상감사를 요구하여야 했고, 공사 종류에 적합한 손해배상공제 요율을 산정해야 했다.

2) 감사결과 확인된 문제

그런데 [가]본부에서는 [표 2]와 같이 “▲▲읍 농촌중심지활성화사업 기본 및 실시설계용역” 제안공모 시행방침 결재단계에서 추정가격 1억 원을 초과하는 설계공모 용역에 대해 일상감사를 요청하지 않고 업무를 추진한 사실이 있으며,

[표 2] 설계공모 발주현황

(단위 : 백만 원)

본부	용역명	문서번호	시행일자	추정가격	비고

자료: 부서 제출자료 재구성

해당 용역 발주 당시 “용역비 산출내역서”를 검토한 결과, 손해배상공제 요율 산출 시 공사 종류 및 공제가입금액에 따라 요율을 산정했어야 하나, [표 3]과 같이 기본설계 및 실시설계 요율을 잘못 계상한 사실이 있다.

[표 3] 손해배상공제 요율 산출 현황

공사종류	공제수수료 요율(%)		표준 공사기간(년)		예정공사기간(년)		비고
	당초	정당	당초	정당	당초	정당	

나. 추정가격 30억원 초과 공사계약 발주 시 일상감사 미이행([바]지사)

1) 판단기준

公社「감사 운영규정 시행세칙」 제36조(일상감사의 범위 등) [별표3] 및 제 37조(일상감사의 요구)에 따르면 추정가격 30억 원 초과하는 공사계약을 일반·제한경쟁입찰로 발주할 경우, 주요업무가 집행되기 전에 일상감사를 요구하여 미리 그 업무의 적법성·타당성 등에 대하여 검토·평가를 받도록 규정하고 있다.

또한 公社「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도면, 지방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하면서,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약 금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

따라서 본부 지사(이하 “지사”라 한다.) 계약업무를 담당하는 부서에서는 추정가격이 30억 원을 초과하는 시설공사를 경쟁입찰의 형태로 발주할 경우에는 최종결재권자 결재 전에 일상감사를 요구하여야 했으며, 일상감사를 통해 공사 설계의 적정성 검토 등을 받았어야 했다.

2) 감사결과 확인된 문제

가) 일상감사 미경유에 관한 사항

그런데 지사에서는 [표 4]와 같이 추정가격 30억 원을 초과하는 “면 농촌중심지활성화사업” 공사계약을 경쟁입찰로 발주하면서 일상감사를

요청하지 않고 [표 6]과 같이 해당 사업을 계약·체결하여 시행 중인 사실이 있으며,

[표 4] 공사계약 발주현황

지사명	공사명	문서번호	시행일자	추정가격 (백만원)	비고
-----	-----	------	------	---------------	----

자료 : 지사 제출자료 재구성

[표 5] 공사계약 현황

지구명	공사계약			준공(예정)일
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액(천원)	

자료: 지사 제출자료 재구성

나) 퇴직공제부금비 계상에 관한 사항

公社「품셈 미정립분야 적용요령」 2. 적용기준 2.14 퇴직공제부금비 산정기준에 따르면 건설근로자의 퇴직공제부금비는 대상액(직접노무비)에서 퇴직급여충당금을 기 산정한 중기노임은 공제하여 아래와 같이 계상한다고 규정하고 있지만,

산정식 : 퇴직공제부금비 = (직접노무비의 합계 - 중기노무비 합계) × 요율

해당 용역 발주 당시 설계서 검토 결과, 퇴직공제부금비 산정 시 대상액을 잘못 적용하여, [표 6]과 같이 공사비 0,000천원 상당액이 잘못 반영되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 6] 퇴직공제부금비 대상액 산출내역

(금액단위: 천 원)

권역명	퇴직공제부금비 대상액			퇴직공제부금비		
	직접노무비(A)	중기노무비(B)	대상액(A-B)	당초(C)	정당(D)	차액(C-D)

자료 : 지사 제출자료 재구성

다) 폐철근 공제 항목 적용 부적정

또한, 기획재정부에서는 기존 시설물의 철거, 해체 등으로 발생하는 작업설·부산물 등을 재료비에서 공제할 경우 재료비와 연동되는 경비·일반관리비 등이 과다 삭감되므로 이와 같은 문제를 방지하고자 2021. 12. 1. 「예정가격 작성기준」을 개정하였으며,

○ 제17조(재료비)

- ④ 계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하여야 한다. 다만, 기존 시설물의 철거, 해체, 이설 등으로 발생하는 작업설, 부산물 등은 재료비에서 공제하지 아니하고, 매각비용 등에 대해 별도 계상한다.

본사 기반사업처(現 기반계획처)에서는 2022년 「품셈 미정립분야 적용요령」 개정²⁾을 통하여 개정된 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제17조 제4항에 따라 기존 구조물의 철거, 해체, 이설로 발생하는 폐철근은 재료비에서 선(先) 공제하지 않고, 잠정금액(PS³⁾항목) 등 별도 내역으로 계상하여 실제 발생량에서 따라 정산하도록 하였다.

그런데, [바바바바]지사에서는 ▼▼면 농촌중심지활성화사업을 추진하면서 철근 콘크리트 깨기 공종에서 발생하는 폐철근 공제를 [표 7]과 같이 잠정금액(PS항목)으로 별도 구분하여 계상하지 않은 사실이 있다.

[표 7] 폐철근 공제물량 잠정금액(PS항목) 미반영 현황

지사명	지구명	사업명	폐철근 공제량 (kg)	폐철근 공제물량 별도 계상 여부	비고
-----	-----	-----	--------------	----------------------	----

자료: 지사 제출자료 재구성

2) 기반사업지원-588(2022.12.13.), 2022년 품셈 미정립분야 적용요령 개정 시행 알림

3) 잠정금액(PS, Provisional Sum)이란 예정가격을 작성하는 일부 비목별 금액을 결정할 수 없는 경우에 사후원가 검토조건으로 적용한 항목을 말한다.

그 결과, 예산집행을 수반하는 주요 사업의 계획 수립 및 변경, 지출원인 행위, 계약업무, 공사계약 분야 등에 대한 사전·예방적 일상감사가 제대로 이행되지 않아, 예산낭비 및 방만경영, 부정·부패의 요인이 발생할 우려가 있다.

다. 경비 지출원인행위 전 일상감사 미이행(□□지사)

1) 판단기준

公社「감사운영규정시행세칙」 제36조(일상감사의 범위 등) [별표3] 및 제37조(일상감사의 요구)에 따르면 매 건당 2천만 원 초과하는 경비를 집행하기 위한 업무 추진계획, 시행 방침 등 지출원인행위를 할 경우, 주요 업무가 집행되기 전에 일상감사를 요구하여 미리 그 업무의 적법성·타당성 등에 대하여 검토·평가를 받도록 규정하고 있다.

따라서 사업 부서에서는 2천만 원을 초과하는 경비의 지출원인행위를 할 경우에는 「감사운영규정시행세칙」에 따라 최종결재권자 결재 전에 일상감사를 요구하고, 일상감사 결과에 따라 시행 방침을 확정하여야 했다.

2) 감사결과 확인된 문제

그런데 □□지사에서는 청사 내부도색 및 현관 석재 등 보수공사와 화장실 보수공사를 위해 경비를 집행하는 지출원인행위 문서의 결재를 득하면서 지출금액이 2천만 원을 초과되어 일상감사 대상에 해당되는데도 최종결재권자 결재 전에 일상감사를 요구하지 않고 확정하여 경비를 집행한 사실이 있다.

[표 8] 라라지사 청사 보수공사 현황

(단위 : 천 원)

공사명	공사내용	소요금액	업체명	비고

3. 관련부서 의견

가. 라라지본부의 경우

「감사운영규정시행세칙」 개정 직후 도내에서 시행한 첫 설계공모로 규정이 변경된 사실을 파악하지 못하여 규정을 위반한 사례로, 향후 公社「감사운영규정시행세칙」 및 「건축 설계공모 운영지침」 등 관련 규정을 숙지하여 업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

나. 라라지지사의 경우

감사 지적사항에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 과다 계상된 퇴직 공제부금비는 시행계획을 변경을 통하여 감액처리할 예정이며, 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 관련 직원 교육을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

다. 라라지지사의 경우

감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 경비 지출원인행위 시 관련 규정을 충분히 숙지하여 관련 규정에 따라 업무가 처리될 수 있도록 직원 교육을 철저히 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정, 통보

사장(㉠㉠㉠㉠본부장)은 i) “▲▲읍 농촌중심지활성화사업 기본 및 실시설계 용역”에 대해 엔지니어링산업 진흥법 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등), 같은법 시행령 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제 가입)에 근거하여 공제가입금액 및 공사종류에 맞춰 손해배상공제수수료가 산정될 수 있도록 조치하시기 바라며, (시정)

ii) 公社「감사 운영규정 시행세칙」 제36조(일상감사의 범위 등) [별표3] 및 제37조(일상감사의 요구)에서 규정한 ① 설계공모 및 디자인 공모사업의 경우 공모 시행방침 결재 전, ② 추정가격 30억 원 초과하는 공사계약을 일반·제한경쟁입찰로 발주할 경우, ③ 경비 매 건당 2천만 원을 초과하여 집행할 경우 주요 업무가 집행되기 전에 일상감사를 요구하여 미리 그 업무의 적법성·타당성 등에 대하여 검토될 수 있도록 사례전파 및 관련직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

사장(㉠㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠㉠지사장)은 i) 퇴직공제부금의 대상액을 잘못 산정하여 과다 계상된 퇴직공제부금에 대해 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제 19조에 따라 설계변경 하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 0,000천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)

ii) “▼▼면 농촌중심지활성화사업”에 대하여 기존 구조물 철거에서 발생하는 폐철근 공제를 기획재정부 「(계약예규) 예정가격 작성기준」에 따라 경비, 일반관리비, 이윤을 반영하지 않고 부가가치세만 반영하는 잠정금액(PS항목) 등으로 별도 계상하시기 바랍니다. (시정)